Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ И ДОЛОМИТНИ ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СТУДЕНА", УЧАСТЪК „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ", ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК, СКЛЮЧЕН НА 21 АВГУСТ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ЕООД, ГР. ПЕРНИК, ИЗМЕНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 8 ЮЛИ 2009 Г.

Днес, 11 септември 2024 г. в сградата на Министерството на енергетиката на основание Решение № 582 на Министерския съвет от 8 август 2024 г., чл. 3, ал. 2 и чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити и доломитни варовици, от находище „Студена", участък „Благоустройствени строежи", община Перник, област Перник, сключен на 21 август 2008 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Благоустройствени строежи" ЕООД, гр. Перник, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 8 юли 2009 г., между страните:

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Владимир Малинов, наричан за краткост **„Концедент"**, и

„Благоустройство-Студена" ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200728406, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1680, район Красно село, ул. „Подуево" № 10, вх. В, ет. 1, ап. 1, представлявано заедно от управителите Максим Марков и Весела Нешкова, наричан за краткост **„Концесионер",**

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити и доломитни варовици от находище „Студена", участък „Благоустройствени строежи", община Перник, област Перник, се удължава с 10 (десет) години, считано от 31 март 2024 г.

(2) Срокът на концесията се удължава при условията на сключения на 21 август 2008 г. Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити и доломитни варовици, от находище „Студена", участък „Благоустройствени строежи", община Перник, област Перник, сключен на 21 август 2008 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Благоустройствени строежи" ЕООД, гр. Перник, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 8 юли 2009 г. („Договора") и на Решение № 582 на Министерския съвет от 8 август 2024г.

Чл. 2. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на влизане в сила на решението на компетентния орган по чл. 3, ал. 1 и 2, да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора до 31 март 2034 г.;

2. изменение на проекта за рекултивация по чл. 6, т. 3 от концесионния договор (изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), за срока на удължаване на договора (31 март 2034 г.), представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката при необходимост и на всеки 5 (пет) години от срока на удължаването актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите финансови средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) Годишният работен проект за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 концесионерът дължи неустойката по чл. 38, ал. 1 от Договора.

(4) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

Чл. 3. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 2, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията с министъра на енергетиката.

Чл. 4. (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по

концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 5, изр. трето от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията, за 2024 г.

(2) Гаранцията по ал. 1 е в размер на сто на сто от стойността на концесионното плащане с начислен ДДС за предходната година и е със срок на валидност до последният календарен ден на месец февруари на 2025 г.

(3) Концедентът връща на концесионера оригинала на предоставената на основание чл. 16, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Договора банкова гаранция за първото полугодие на 2024 г. в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

(4) В срок до 30 дни от съгласуването на проекта по чл. 2, ал. 1, т. 2 концесионерът се задължава да внесе дължимата за 2025 г. вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 5, изр. трето от Договора. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по предходното изречение, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 38, ал. 3 от Договора.

(5) Дължимата вноска за всяка година от срока на удължението на концесията представлява 1/10 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в изменения/актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

Чл. 5. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът представя в Министерството на енергетиката:

1. отчет, изготвен в съответствие с „Образец-отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства" – приложение, неразделна част от настоящото допълнително споразумение, за периода от влизане в сила на споразумението до датата на подписването му;

2. отчет по чл. 6, т. 5 от Договора, за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение;

3. информация по чл. 6, т. 15 от Договора, за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на предоставяне на отчета по ал. 1, т. 1, концесионерът заплаща дължимото концесионно плащане с начислен ДДС за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1-3 концесионерът дължи неустойката по чл. 38, ал. 1 от Договора.

При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 2 концесионерът дължи лихвата по чл. 37, ал. 1 от Договора.

Чл. 6. Навсякъде в Договора думите „гаранция/и за изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по концесията терени" се заменят с „финансово обезпечение/я за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи".

Чл. 7. Член 3, ал. 2 от Договора се изменя така:

„(2) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 8. Член 5 от Договора се изменя и допълва така:

1. в т. 2 думите „върху технологичните отпадъци" се заменят с „право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземни богатства";

2. точка 5 се изменя така:

„5. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище „Студена", участък „Благоустройствени строежи", складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по чл. 1, ал. 1;

3. създава се т. 6 със следното съдържание:

„6. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми."

Чл. 9. Член 6 от Договора се изменя така:

1. точка 4 се изменя така:

„4. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;"

2. в т. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

3. в т. 6 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

4. точка 11 се изменя така:

„11. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица;"

5. точка 12 се изменя така:

„12. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;"

6. точка 13 се изменя така:

„13. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето й на третите лица по чл. 34, ал. 1 с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване на условие на поверителност;"

7. в т. 14 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

Чл. 10. Член 7 от Договора се изменя така:

1. точка 2 от се изменя така:

„2. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;"

2. точка 3 се изменя така:

„3. да получава ежегодно в срок до 31 януари, както и при поискване геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация за установяване на движението на запасите от подземни богатства и процента на загуби;"

Чл. 11. Член 8 от Договора се допълва, като се създава т. 5 със следното съдържание:

„5. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера."

Чл. 12. Член 10, ал. 2 от Договора се изменя така:

1. в т. 2 думите „културни и исторически паметници" се заменят с „културните ценности";

2. в т. 4 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

3. в т. 6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заличават;

4. точка 9 се изменя така:

„9. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;"

5. в т. 10 думите „Министерство на околната среда" се заменят с „министъра на енергетиката";

6. точка 13 се изменя така:

„13. да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности;"

Чл. 13. Член 16 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:

„1. гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на вноската от обезпечението по ал. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;"

2. Алинея 3 се изменя така:

а) основният текст се изменя така:

„(3) Гаранцията по ал. 1, т. 1 се предоставя във вид на потвърдена безусловна банкова гаранция:"

б) точка 2 се изменя така:

„2. банковата гаранция по ал. 1, т. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

в) точка 3 се изменя така:

„3. банковите гаранции по т. 2 следва да са валидни до последния календарен ден на месец февруари на следващата календарна година;"

г) създават се т. 4 и т. 5 със следното съдържание:

„4. в случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 5, изр. трето, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера;

5. при усвояване изцяло или на част от банкова гаранция по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ."

3. Алинея 6 се допълва, като се създава изречение второ:

„Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи в сметката по ал. 4 на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите."

4. Алинея 8 се изменя така:

а) в т. 1 думите „мероприятията, свързани с възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят с „дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

б) в т. 2 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят с „дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

в) в т. 4 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

5. Създават се ал. 10-13 със следното съдържание:

„(10) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 6, т. 3, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката за изтеклия срок на концесията.

(11) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(12) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(13) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

Чл. 14. Член 17 от Договора се изменя така:

„**Чл. 17.** Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, включително за предотвратяване на свлачищата и ерозията, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 15. В чл. 18 думите „проекта за рекултивация" се заменят с „проекта по чл. 6, т. 3";

Чл. 16. Член 24 от Договор се изменя така:

1. в ал. 1, точки 4 и 5 се изменят така:

„4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а" – скали за трошени фракции и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата;

5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 41 310 тона/шестмесечие добити доломити и доломитни варовици и предвидените стойности за единица добито подземно богатство."

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Дължимото концесионно плащане, както и дължимия ДДС, се внасят в пълен размер по сметка на Министерството на енергетиката в сроковете по ал. 1, т. 2.";

3. в ал. 4 думите „в 30 (тридесет) дневен срок" се заменят със „срок до 15 дни", а „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „Министерството на енергетиката";

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Перник, част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 (петдесет) на сто, без ДДС."

5. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 и 5 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

6. Създава се ал. 7 със следното съдържание:

„(7) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение."

Чл. 17. Член 28 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в обекта на концесия."

2. Създават се ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:

„(3) Обезщетението по ал. 2 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията.

(4) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 6, т. 3".

Чл. 18. Член 34 от Договора се изменя така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„Чл. 34. (1) Концесионерът има право да сключва договори с трети лица - физически и/или юридически - подизпълнители, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията, без да прехвърля правата и задълженията по този договор."

2. в ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министър на енергетиката";

Чл. 19. Член 37 от Договора се изменя така:

1. Алинея 2 се отменя.

2. В **ал. 3** думите „лихвите и неустойките по предходните разпоредби" се заменят с „лихвите по ал. 1".

Чл. 20. Член 38 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 38.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 2 – 5, т. 15 и чл. 24, ал. 4 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение."

2. в ал. 2 думите „непаричните задължения по чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 4" се заменят с „което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 2 – 5, т. 15 или по чл. 24, ал. 4";

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3, т. 2 и т. 3 и ал. 5, изр. трето, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение."

4. Създават се ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:

„(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 3, т. 5, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 10 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто от стойността на съответната дължима вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение."

Чл. 21. Член 39 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение, на някое от задълженията по този договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за

започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължението в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение."

2. Създават се ал. 3-4 със следното съдържание:

„(3) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от ЗПБ и чл. 46 от този договор.

(4) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 22. Член 41 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„Чл. 41. (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката."

2. Създава се ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него."

3. Създава се ал. 4 със следното съдържание:

„(4) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

Чл. 23. Създава се чл. 41а със следното съдържание:

„Чл. 41а. (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност."

Чл. 24. Създава се чл. 41б със следното съдържание:

„Чл. 41б. (1) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 4 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 25. В чл. 44, т. 2 от Договора се изменя така:

„2. промени в околните обекти, които засягат пряко използването на обекта на концесия."

Чл. 26. Член 45 от Договора се изменя така:

„Чл. 45. При възникване на някое от условията по чл. 44, т. 1 и т. 2, вместо прекратяване, страните могат да спрат действието на договора по взаимно съгласие, до възстановяване на фактическата обстановка."

Чл. 27. Член 50 от Договора се изменя така:

„Чл. 50. При прекратяване на концесионния договор концесионерът предава обекта на концесия по чл. 2, ал. 1, т. 1 при условията и по реда на действащото към момента на предаването законодателство."

Чл. 28. Член 52 от Договора се изменя така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" № 8

Министерство на енергетиката
телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;
факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България
гр. София, п. к. 1680
район Красно село
ул. „Подуево" № 10, вх. В, ет. 1, ап. 1

„БЛАГОУСТРОЙСТВО-СТУДЕНА" ООД
телефон: 0886 517 777
e-mail: office@karierastudena.com"

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. В случай на неизпълнение на това задължение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

Чл. 29. В чл. 56 от Договора след думите „двустранни споразумения" се поставя точка, а думите до края на изречението се заличават.

Чл. 30. Приложение № 2 „Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 3 листа" се заменя с Приложението към настоящото допълнително споразумение.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Приложение – „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане".

Настоящото допълнително споразумение съдържа 12 (дванадесет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити и доломитни варовици, от находище „Студена", участък „Благоустройствени строежи", община Перник, област Перник, сключен на 21 август 2008 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Благоустройствени строежи" ЕООД, гр. Перник, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 8 юли 2009 г., и влиза в сила от 31 март 2024 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

МАКСИМ МАРКОВ

УПРАВИТЕЛ

.....

ВЕСЕЛА НЕШКОВА

УПРАВИТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Студена", участък „Благоустройствени строежи"
Подземно богатство:	Доломити и доломитни варовици
Концесионен договор от:	.... г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2.67
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,30
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р. 9 х р. 10)	лв./т	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	41 310
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 13 х по по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	лева	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Перник (р. 15 х 50%)	лева	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	лева	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	лева	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР:

_____

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	„Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).